08/10/2026

Número: **5000946-85.2020.4.03.6006**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**
Órgão julgador: **1ª Vara Federal de Naviraí**
Última distribuição : **31/12/2020**
Valor da causa: **R$ 1.030.475,16**
Assuntos: **Desapropriação Indireta, Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962**
Objeto do processo: **IDOSO(A)**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Advogados
BENICIO VANDERLEI (APELANTE)	
	MICHEL MONTEIRO CASTRO MOTTA (ADVOGADO)
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA (APELADO)	
UNIÃO FEDERAL (APELADO)	

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
576990786	03/02/2026 21:25	Acórdão	Acórdão
576990787	03/02/2026 21:25	Relatório	Relatório
576990788	03/02/2026 21:25	Voto	Voto
576990789	03/02/2026 21:25	Ementa	Ementa

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5000946-85.2020.4.03.6006
RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. AUDREY GASPARINI
ESPOLIO: BENICIO VANDERLEI
REPRESENTANTE: CLEUZA WANDERLEY
APELANTE: ESPOLIO DE BENICIO VANDERLEI - CPF 570.569.789-91
Advogados do(a) APELANTE: MICHEL MONTEIRO CASTRO MOTTA - SP360745-A,
Advogados do(a) ESPOLIO: MICHEL MONTEIRO CASTRO MOTTA - SP360745-A,
APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, UNIÃO FEDERAL
OUTROS PARTICIPANTES:
FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3ª Região

2ª Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5000946-85.2020.4.03.6006

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. AUDREY GASPARINI

ESPOLIO: BENICIO VANDERLEI
REPRESENTANTE: CLEUZA WANDERLEY
APELANTE: ESPOLIO DE BENICIO VANDERLEI - CPF 570.569.789-91

Advogados do(a) APELANTE: MICHEL MONTEIRO CASTRO MOTTA - SP360745-A,
Advogados do(a) ESPOLIO: MICHEL MONTEIRO CASTRO MOTTA - SP360745-A,

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo espólio de BENICIO VANDERLEI contra sentença que julgou improcedente ação de desapropriação indireta, por reconhecer a prescrição, nos seguintes termos:

> *“Portanto, o Decreto que criou o Parque Nacional de Ilha Grande, declarando de utilidade pública o imóvel dos autores, nos termos da norma prevista em seu artigo 5º, foi editado em 30/09/1997, pelo Vice-Presidente da República do Brasil, no entanto a parte autora ajuizou esta ação indenizatória tão somente em 31/12/2020, além do prazo vintenal, motivo pelo qual no momento do ajuizamento desta ação, a prescrição havia se consumado.*
>
> *Dessa forma, declaro a prescrição da pretensão indenizatória formulada nestes autos.*
>
> *3. DO DISPOSITIVO*
>
> *Ante o exposto, com fulcro no disposto no art. 487, II, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES, com resolução do mérito, os pedidos formulados pela parte autora, tudo nos termos da fundamentação supra.”*

Alega a parte recorrente que:

> *“ (...) na própria sentença recorrida que está de acordo com as contestações dos Apelados o Apelante jamais perdeu a propriedade do imóvel mas sim teve restrições de direito em razão da criação do Parque Nacional de Ilha Grande no*

local. Ainda, por amor ao debate, o fato de a leite que criou o Parque Nacional de Ilha Grande ter sido editada em 30/09/1997 não que dizer que a o processo administrativo ou judicial de desapropriação tenha ocorrido imediatamente nesta data, fato este que enseja que a distribuição da presente demanda não tenha alcançado os 20 anos de prescrição. Pois bem, com o exposto é verossímil que não houve prescrição, em primeiro lugar porque até hoje não houve a perda da propriedade pelo Apelante, em segundo lugar porque o Decreto que criou o Parque Nacional de Ilha Grande foi editado em 30/09/1997 e o Apelante se quer foi avisado de desapropriação até a presente data, porém por saber que houve restrição de direito em meados do ano de 2019, por seus herdeiros, propôs a presente demanda para receber indenização que inclusive foi reconhecido tal direito na própria sentença, porém declarada suposta prescrição."

Postula assim a:

"condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por desapropriação indireta, em razão que se quer ocorreu a perda da propriedade e a lei permite a aplicação de indenização equiparada a desapropriação indireta em caso de restrição de direitos."

Com contrarrazões (ID. 309881010 e 309881011), subiram os autos.

O Ministério Público Federal manifestou ausência de interesse (ID. 338954916).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3ª Região

2ª Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5000946-85.2020.4.03.6006

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. AUDREY GASPARINI

ESPOLIO: BENICIO VANDERLEI
REPRESENTANTE: CLEUZA WANDERLEY
APELANTE: ESPOLIO DE BENICIO VANDERLEI - CPF 570.569.789-91

Advogados do(a) APELANTE: MICHEL MONTEIRO CASTRO MOTTA - SP360745-A,
Advogados do(a) ESPOLIO: MICHEL MONTEIRO CASTRO MOTTA - SP360745-A,

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

V O T O

Versa o recurso pretensão de recebimento de indenização por desapropriação indireta.

O juiz de primeiro grau julgou improcedente a demanda por entender ocorrida a prescrição vintenária entre a publicação do decreto que declarou de utilidade pública o imóvel dos autores e a data do ajuizamento da ação.

A parte apelante sustenta que o prazo prescricional não teria se iniciado, porquanto não foi instaurado o processo expropriatório.

Contudo, a questão relativa ao termo inicial e ao prazo de prescrição da ação de desapropriação indireta foi expressamente definida pelo Superior Tribunal de Justiça no **Tema 1.019**, de caráter repetitivo, cuja ementa se transcreve:

> *"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CARÁTER PRODUTIVO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO DE 10 ANOS PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.238 DO CC/2002. REDUÇÃO DO PRAZO. REGRA DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002.*
>
> *1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem que manteve a sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão indenizatória por desapropriação indireta, ajuizada contra o Departamento Estadual de Infraestrutura de Santa Catarina (Deinfra), em virtude da implantação de rodovia sobre parte de seu imóvel, com base no prazo decenal previsto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 1.036 DO*
>
> *CPC/2015 E DA RESOLUÇÃO STJ 8/2008*
>
> *2. Admitida a afetação com a seguinte delimitação da tese controvertida: "Definição do prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, se de 15 anos, previsto no caput do art. 1.238 do CC, ou de 10 anos, nos termos do parágrafo único".*
>
> *PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ*
>
> *3. A Corte Especial, em Embargos de Divergência, pacificou a presente questão, adotando a prescrição decenal, entendimento esse a ser seguido no Superior Tribunal de Justiça: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, 'considerando que a desapropriação indireta pressupõe a realização de obras pelo Poder Público ou sua destinação em função da utilidade pública/interesse social, com base no atual Código Civil, o prazo prescricional aplicável às expropriatórias indiretas passou a ser de 10 (dez anos)', observada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002" (AgInt nos EAREsp 815.431/RS, Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 27/10/2017).*
>
> *4. Da mesma sorte, a Primeira Seção, recentemente, definiu, em caso idêntico, no mesmo sentido que o presente Voto (EREsp 1.575.846/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 30/9/2019).*
>
> *5. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.712.697/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/6/2018; AgInt no AREsp 1.100.607/SC,*

Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30/6/2017; AgInt no REsp 1.508.606/SC, Primeira Turma, Rel Min. Gurgel de Faria, DJe 7/8/2017; REsp 1.449.916/PB, Primeira Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 19/4/2017; REsp 1.300.442/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/6/2013; REsp 1.654.965/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; REsp 944.351/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 15/4/2013; AgRg no REsp 1.514.179/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2/2/2016; AgRg no AREsp 815.431/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 11/2/2016; AgRg no REsp 1.568.828/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/2/2016; REsp 1.386.164/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/10/2013; AgRg no REsp 1.536.890/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 18/11/2015; REsp 1.699.652/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 6/3/2018; REsp 1.185.335/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/4/2018; AgInt no AREsp 973.683/RS, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/8/2017; AREsp 1.074.604, Ministro Mauro Campbell Marques, DJ 11/4/2017; AREsp 855.977, Ministro Mauro Campbell Marques; DJ 15/3/2016;

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

6. Especificamente na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou no voto condutor que a prescrição está configurada porque iniciado o prazo em 12/1/2003, data de entrada em vigor do CC, o prazo decenal se finalizou em 12/1/2013, e o ajuizamento da ação ocorreu em 6/5/2013 (fls. 199), quando nitidamente já escoado o prazo prescricional de 10 anos. Dessa feita, não merece reforma o acórdão hostilizado.

TESE REPETITIVA

7. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese no julgamento deste recurso repetitivo: "O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC".

CONCLUSÃO

8. Recurso Especial não provido, sob o regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp n. 1.757.352/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 7/5/2020.)"

Da leitura da tese firmada, observa-se que o termo inicial da prescrição é o ato do Poder Público que atribui ao imóvel a natureza de utilidade pública ou de interesse social, e não a data da efetiva desapropriação ou da ocupação física do bem.

Nesse mesmo sentido, confira-se também precedente anterior do STJ:

RECURSOS ESPECIAIS. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. SÚMULA 119/STJ.

Esta egrégia Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual "as limitações estabelecidas pela administração, ao criar os parques de preservação ambiental, configuram-se em desapropriação indireta e, conseqüentemente devem ser indenizadas, na medida em que atinjam o uso e gozo da propriedade" (REsp 408.172/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 24.5.2004).

Na espécie, como bem asseverou o d. Ministério Público Federal, "a Administração Federal impôs, ainda que de caráter de proteção ambiental, restrições ao uso e gozo da propriedade do recorrente, restando configurados os requisitos da desapropriação indireta" (fls. 328/329).

Quanto à prescrição, é firme a orientação deste Sodalício, consagrada pela Súmula 119, no sentido de que "a ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos". Dessa forma, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 10/2/2003 e o Decreto 750, que criou restrições ao uso e gozo da propriedade, foi publicado em 1993, na espécie não ocorreu a prescrição.

Recursos especiais improvidos.

(REsp n. 752.813/SC, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 23/8/2005, DJ de 13/3/2006, p. 281.)

No caso concreto, o ato que atribuiu natureza de utilidade pública ao imóvel foi o Decreto sem número de 1º/10/1997, que criou o Parque Nacional de Ilha Grande, dispondo em seu art. 5º:

“Art. 5º Os imóveis sob domínio privado, localizados dentro dos limites do Parque, ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, nos termos do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, devendo o IBAMA adotar as providências que se fizerem necessárias.

Dessa forma, rejeita-se a alegação de que o prazo prescricional apenas se iniciaria com a instauração do processo expropriatório, pois este tem início com a publicação do decreto de utilidade pública, marco inicial reconhecido pela jurisprudência consolidada do STJ.

Entre a publicação do referido decreto (01/10/1997) e o ajuizamento da presente ação (31/12/2020), transcorreu lapso superior a 23 anos.

À época da publicação do decreto, vigorava o art. 550 do Código Civil de 1916, que previa prazo prescricional de 20 anos. Com o advento do Código Civil de 2002, esse prazo foi reduzido para 10 anos (art. 1.238, parágrafo único).

Nos termos do art. 2.028 do Código Civil de 2002, aplica-se o prazo da lei revogada apenas se, antes da entrada em vigor da nova legislação (11/1/2003), já houver transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no código anterior.

No caso, entre 01/10/1997 e 11/01/2003 decorreram apenas 5 anos e 3 meses, ou seja, menos da metade do prazo vintenário. Assim, aplica-se o novo prazo decenal, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1.019.

Decorridos mais de 23 anos entre o termo inicial e o ajuizamento da ação, está configurada a prescrição da pretensão indenizatória. Diante do insucesso do recurso interposto é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, §11º do CPC, pelo que majoro em 10% os honorários advocatícios fixados na sentença, acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC, não se apresentando excessivo e desproporcional aos interesses da parte vencida e por outro lado deparando-se apto a remunerar o trabalho do advogado em feito que versa matéria repetitiva, inclusive objeto de jurisprudência a favor da parte vencedora.

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso e mantenho a concessão do benefício da gratuidade da justiça, com majoração da verba honorária, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

Autos:	**APELAÇÃO CÍVEL - 5000946-85.2020.4.03.6006**
Requerente:	**BENICIO VANDERLEI e outros**
Requerido:	**INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS e outros**

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PARQUE NACIONAL DE ILHA GRANDE. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.019 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo espólio de Benício Vanderlei contra sentença que julgou improcedente ação de desapropriação indireta, com fundamento na prescrição da pretensão indenizatória. O juízo de origem reconheceu que o Decreto de 30/09/1997, que criou o Parque Nacional de Ilha Grande, declarou de utilidade pública o imóvel do autor, e que a ação, ajuizada apenas em 31/12/2020, foi proposta após o transcurso do prazo prescricional. O apelante sustenta que o prazo não teria se iniciado, por não haver perda efetiva da propriedade nem instauração do processo expropriatório, pleiteando indenização pela restrição ao uso e gozo do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o termo inicial e o prazo prescricional aplicável à ação de indenização por desapropriação indireta decorrente de decreto que declarou de utilidade pública imóvel inserido em parque nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.019 dos recursos repetitivos (REsp 1.757.352/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12/2/2020, DJe 7/5/2020), fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil de 2002, observada a regra de transição do art. 2.028 do mesmo diploma.

4. O termo inicial da prescrição é o ato do Poder Público que atribui ao imóvel natureza de utilidade pública ou de interesse social, e não a efetiva perda da propriedade ou a ocupação física do bem.

5. O Decreto sem número de 1º/10/1997 declarou de utilidade pública os imóveis localizados no Parque Nacional de Ilha Grande, configurando o marco inicial do prazo prescricional.

6. Entre a publicação do decreto (01/10/1997) e o ajuizamento da ação (31/12/2020) transcorreu lapso superior a 23 anos. Considerando que, até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), haviam decorrido menos de 10 anos, aplica-se o prazo decenal previsto no novo Código.

7. Assim, consumou-se a prescrição da pretensão indenizatória, inexistindo fundamento jurídico para afastá-la sob o argumento de ausência de desapropriação formal.

8. Diante do insucesso do recurso, incide o art. 85, §11º, do CPC, majorando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional aplicável à ação de desapropriação indireta é de 10 anos, conforme o art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

2. O termo inicial do prazo prescricional é a data do ato do Poder Público que declara o imóvel de utilidade pública ou de interesse social.

3. Decorridos mais de 10 anos entre a declaração de utilidade pública e o ajuizamento da ação, configura-se a prescrição da pretensão indenizatória.

Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 550; CC/2002, arts. 1.238, parágrafo único, e 2.028; CPC, art. 85, §11º; Decreto-lei nº 3.365/1941, art. 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.757.352/SC (Tema 1.019), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12/2/2020, DJe 7/5/2020; STJ, REsp 752.813/SC, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, j. 23/8/2005, DJ 13/3/2006.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI
Relatora do Acórdão

APELAÇÃO CÍVEL(198)Nº 5000946-85.2020.4.03.6006
RELATOR: AUDREY GASPARINI
ESPOLIO: BENICIO VANDERLEI REPRESENTANTE: CLEUZA WANDERLEY APELANTE: ESPOLIO DE BENICIO VANDERLEI - CPF 570.569.789-91
ADVOGADO do(a) ESPOLIO: MICHEL MONTEIRO CASTRO MOTTA - SP360745-A REPRESENTANTE do(a) ESPOLIO: CLEUZA WANDERLEY
APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, UNIÃO FEDERAL
FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3ª Região

2ª Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5000946-85.2020.4.03.6006

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. AUDREY GASPARINI

ESPOLIO: BENICIO VANDERLEI
REPRESENTANTE: CLEUZA WANDERLEY
APELANTE: ESPOLIO DE BENICIO VANDERLEI - CPF 570.569.789-91

Advogados do(a) APELANTE: MICHEL MONTEIRO CASTRO MOTTA - SP360745-A,
Advogados do(a) ESPOLIO: MICHEL MONTEIRO CASTRO MOTTA - SP360745-A,

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo espólio de BENICIO VANDERLEI contra sentença que julgou improcedente ação de desapropriação indireta, por reconhecer a prescrição, nos seguintes termos:

> *"Portanto, o Decreto que criou o Parque Nacional de Ilha Grande, declarando de utilidade pública o imóvel dos autores, nos termos da norma prevista em seu artigo 5º, foi editado em 30/09/1997, pelo Vice-Presidente da República do Brasil, no entanto a parte autora ajuizou esta ação indenizatória tão somente em 31/12/2020, além do prazo vintenal, motivo pelo qual no momento do ajuizamento desta ação, a prescrição havia se consumado.*
>
> *Dessa forma, declaro a prescrição da pretensão indenizatória formulada nestes autos.*
>
> *3. DO DISPOSITIVO*
>
> *Ante o exposto, com fulcro no disposto no art. 487, II, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES, com resolução do mérito, os pedidos formulados pela parte autora, tudo nos termos da fundamentação supra."*

Alega a parte recorrente que:

> *" (...) na própria sentença recorrida que está de acordo com as contestações dos Apelados o Apelante jamais perdeu a propriedade do imóvel mas sim teve restrições de direito em razão da criação do Parque Nacional de Ilha Grande no local. Ainda, por amor ao debate, o fato de a leite que criou o Parque Nacional de Ilha Grande ter sido editada em 30/09/1997 não que dizer que a o processo administrativo ou judicial de desapropriação tenha ocorrido imediatamente nesta data, fato este que enseja que a distribuição da presente demanda não tenha*

alcançado os 20 anos de prescrição. Pois bem, com o exposto é verossímil que não houve prescrição, em primeiro lugar porque até hoje não houve a perda da propriedade pelo Apelante, em segundo lugar porque o Decreto que criou o Parque Nacional de Ilha Grande foi editado em 30/09/1997 e o Apelante se quer foi avisado de desapropriação até a presente data, porém por saber que houve restrição de direito em meados do ano de 2019, por seus herdeiros, propôs a presente demanda para receber indenização que inclusive foi reconhecido tal direito na própria sentença, porém declarada suposta prescrição."

Postula assim a:

"condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por desapropriação indireta, em razão que se quer ocorreu a perda da propriedade e a lei permite a aplicação de indenização equiparada a desapropriação indireta em caso de restrição de direitos."

Com contrarrazões (ID. 309881010 e 309881011), subiram os autos.

O Ministério Público Federal manifestou ausência de interesse (ID. 338954916).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL(198)Nº 5000946-85.2020.4.03.6006
RELATOR: AUDREY GASPARINI
ESPOLIO: BENICIO VANDERLEI REPRESENTANTE: CLEUZA WANDERLEY APELANTE: ESPOLIO DE BENICIO VANDERLEI - CPF 570.569.789-91
ADVOGADO do(a) ESPOLIO: MICHEL MONTEIRO CASTRO MOTTA - SP360745-A REPRESENTANTE do(a) ESPOLIO: CLEUZA WANDERLEY
APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, UNIÃO FEDERAL
FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3ª Região

2ª Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5000946-85.2020.4.03.6006

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. AUDREY GASPARINI

ESPOLIO: BENICIO VANDERLEI
REPRESENTANTE: CLEUZA WANDERLEY
APELANTE: ESPOLIO DE BENICIO VANDERLEI - CPF 570.569.789-91

Advogados do(a) APELANTE: MICHEL MONTEIRO CASTRO MOTTA - SP360745-A,
Advogados do(a) ESPOLIO: MICHEL MONTEIRO CASTRO MOTTA - SP360745-A,

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

V O T O

Versa o recurso pretensão de recebimento de indenização por desapropriação indireta.

O juiz de primeiro grau julgou improcedente a demanda por entender ocorrida a prescrição vintenária entre a publicação do decreto que declarou de utilidade pública o imóvel dos autores e a data do ajuizamento da ação.

A parte apelante sustenta que o prazo prescricional não teria se iniciado, porquanto não foi instaurado o processo expropriatório.

Contudo, a questão relativa ao termo inicial e ao prazo de prescrição da ação de desapropriação indireta foi expressamente definida pelo Superior Tribunal de Justiça no **Tema 1.019**, de caráter repetitivo, cuja ementa se transcreve:

> *"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CARÁTER PRODUTIVO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO DE 10 ANOS PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.238 DO CC/2002. REDUÇÃO DO PRAZO. REGRA DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002.*
>
> *1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem que manteve a sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão indenizatória por desapropriação indireta, ajuizada contra o Departamento Estadual de Infraestrutura de Santa Catarina (Deinfra), em virtude da implantação de rodovia sobre parte de seu imóvel, com base no prazo decenal previsto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 1.036 DO*
>
> *CPC/2015 E DA RESOLUÇÃO STJ 8/2008*

Este documento foi gerado pelo usuário 439.***.***-00 em 08/10/2026 23:16:20
Número do documento: 26020321255000000000557298373
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020321255000000000557298373
Assinado eletronicamente por: AUDREY GASPARINI - 03/02/2026 21:25:50

2. Admitida a afetação com a seguinte delimitação da tese controvertida: "Definição do prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, se de 15 anos, previsto no caput do art. 1.238 do CC, ou de 10 anos, nos termos do parágrafo único".

PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ

3. A Corte Especial, em Embargos de Divergência, pacificou a presente questão, adotando a prescrição decenal, entendimento esse a ser seguido no Superior Tribunal de Justiça: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, 'considerando que a desapropriação indireta pressupõe a realização de obras pelo Poder Público ou sua destinação em função da utilidade pública/interesse social, com base no atual Código Civil, o prazo prescricional aplicável às expropriatórias indiretas passou a ser de 10 (dez anos)', observada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002" (AgInt nos EAREsp 815.431/RS, Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 27/10/2017).

4. Da mesma sorte, a Primeira Seção, recentemente, definiu, em caso idêntico, no mesmo sentido que o presente Voto (EREsp 1.575.846/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 30/9/2019).

5. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.712.697/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/6/2018; AgInt no AREsp 1.100.607/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30/6/2017; AgInt no REsp 1.508.606/SC, Primeira Turma, Rel Min. Gurgel de Faria, DJe 7/8/2017; REsp 1.449.916/PB, Primeira Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 19/4/2017; REsp 1.300.442/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/6/2013; REsp 1.654.965/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; REsp 944.351/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 15/4/2013; AgRg no REsp 1.514.179/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2/2/2016; AgRg no AREsp 815.431/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 11/2/2016; AgRg no REsp 1.568.828/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/2/2016; REsp 1.386.164/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/10/2013; AgRg no REsp 1.536.890/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 18/11/2015; REsp 1.699.652/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 6/3/2018; REsp 1.185.335/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/4/2018; AgInt no AREsp 973.683/RS, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/8/2017; AREsp 1.074.604, Ministro Mauro Campbell Marques, DJ 11/4/2017; AREsp 855.977, Ministro Mauro Campbell Marques; DJ 15/3/2016;

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

6. Especificamente na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou no voto condutor que a prescrição está configurada porque iniciado o prazo em 12/1/2003, data de entrada em vigor do CC, o prazo decenal se finalizou em 12/1/2013, e o ajuizamento da ação ocorreu em 6/5/2013 (fls. 199), quando nitidamente já escoado o prazo prescricional de 10 anos. Dessa feita, não merece reforma o acórdão hostilizado.

TESE REPETITIVA

7. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese no julgamento deste recurso repetitivo: "O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC".

CONCLUSÃO

8. Recurso Especial não provido, sob o regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp n. 1.757.352/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 7/5/2020.)"

Da leitura da tese firmada, observa-se que o termo inicial da prescrição é o ato do Poder Público que atribui ao imóvel a natureza de utilidade pública ou de interesse social, e não a data da efetiva desapropriação ou da ocupação física do bem.

Nesse mesmo sentido, confira-se também precedente anterior do STJ:

RECURSOS ESPECIAIS. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. SÚMULA 119/STJ.

Esta egrégia Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual "as limitações estabelecidas pela administração, ao criar os parques de preservação ambiental, configuram-se em desapropriação indireta e, conseqüentemente devem ser indenizadas, na medida em que atinjam o uso e gozo da propriedade" (REsp 408.172/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 24.5.2004).

Na espécie, como bem asseverou o d. Ministério Público Federal, "a Administração Federal impôs, ainda que de caráter de proteção ambiental, restrições ao uso e gozo da propriedade do recorrente, restando configurados os requisitos da desapropriação indireta" (fls. 328/329).

Quanto à prescrição, é firme a orientação deste Sodalício, consagrada pela Súmula 119, no sentido de que "a ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos". Dessa forma, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 10/2/2003 e o Decreto 750, que criou restrições ao uso e gozo da propriedade, foi publicado em 1993, na espécie não ocorreu a prescrição.

Recursos especiais improvidos.

(REsp n. 752.813/SC, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 23/8/2005, DJ de 13/3/2006, p. 281.)

No caso concreto, o ato que atribuiu natureza de utilidade pública ao imóvel foi o Decreto sem número de 1º/10/1997, que criou o Parque Nacional de Ilha Grande, dispondo em seu art. 5º:

> *"Art. 5º Os imóveis sob domínio privado, localizados dentro dos limites do Parque, ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, nos termos do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, devendo o IBAMA adotar as providências que se fizerem necessárias.*

Dessa forma, rejeita-se a alegação de que o prazo prescricional apenas se iniciaria com a instauração do processo expropriatório, pois este tem início com a publicação do decreto de utilidade pública, marco inicial reconhecido pela jurisprudência consolidada do STJ.

Entre a publicação do referido decreto (01/10/1997) e o ajuizamento da presente ação (31/12/2020), transcorreu lapso superior a 23 anos.

À época da publicação do decreto, vigorava o art. 550 do Código Civil de 1916, que previa prazo prescricional de 20 anos. Com o advento do Código Civil de 2002, esse prazo foi reduzido para 10 anos (art. 1.238, parágrafo único).

Nos termos do art. 2.028 do Código Civil de 2002, aplica-se o prazo da lei revogada apenas se, antes da entrada em vigor da nova legislação (11/1/2003), já houver transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no código anterior.

No caso, entre 01/10/1997 e 11/01/2003 decorreram apenas 5 anos e 3 meses, ou seja, menos da metade do prazo vintenário. Assim, aplica-se o novo prazo decenal, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1.019.

Decorridos mais de 23 anos entre o termo inicial e o ajuizamento da ação, está configurada a prescrição da pretensão indenizatória. Diante do insucesso do recurso interposto é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, §11º do CPC, pelo que majoro em 10% os honorários advocatícios fixados na sentença, acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC, não se apresentando excessivo e desproporcional aos interesses da parte vencida e por outro lado deparando-se apto a remunerar o trabalho do advogado em feito que versa matéria repetitiva, inclusive objeto de jurisprudência a favor da parte vencedora.

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso e mantenho a concessão do benefício da gratuidade da justiça, com majoração da verba honorária, nos termos supra.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL(198)Nº 5000946-85.2020.4.03.6006
RELATOR: AUDREY GASPARINI
ESPOLIO: BENICIO VANDERLEI REPRESENTANTE: CLEUZA WANDERLEY APELANTE: ESPOLIO DE BENICIO VANDERLEI - CPF 570.569.789-91
ADVOGADO do(a) ESPOLIO: MICHEL MONTEIRO CASTRO MOTTA - SP360745-A REPRESENTANTE do(a) ESPOLIO: CLEUZA WANDERLEY
APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, UNIÃO FEDERAL
FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

EMENTA

Autos:	**APELAÇÃO CÍVEL - 5000946-85.2020.4.03.6006**
Requerente:	**BENICIO VANDERLEI e outros**
Requerido:	**INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS e outros**

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PARQUE NACIONAL DE ILHA GRANDE. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.019 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo espólio de Benício Vanderlei contra sentença que julgou improcedente ação de desapropriação indireta, com fundamento na prescrição da pretensão indenizatória. O juízo de origem reconheceu que o Decreto de 30/09/1997, que criou o Parque Nacional de Ilha Grande, declarou de utilidade pública o imóvel do autor, e que a ação, ajuizada apenas em 31/12/2020, foi proposta após o transcurso do prazo prescricional. O apelante sustenta que o prazo não teria se iniciado, por não haver perda efetiva da propriedade nem instauração do processo expropriatório, pleiteando indenização pela restrição ao uso e gozo do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o termo inicial e o prazo prescricional aplicável à ação de indenização por desapropriação indireta decorrente de decreto que declarou de utilidade pública imóvel inserido em parque nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.019 dos recursos repetitivos (REsp 1.757.352/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12/2/2020, DJe 7/5/2020), fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil de 2002, observada a regra de transição do art. 2.028 do mesmo diploma.

4. O termo inicial da prescrição é o ato do Poder Público que atribui ao imóvel natureza de utilidade pública ou de interesse social, e não a efetiva perda da propriedade ou a ocupação física do bem.

5. O Decreto sem número de 1º/10/1997 declarou de utilidade pública os imóveis localizados no Parque Nacional de Ilha Grande, configurando o marco inicial do prazo prescricional.

6. Entre a publicação do decreto (01/10/1997) e o ajuizamento da ação (31/12/2020) transcorreu lapso superior a 23 anos. Considerando que, até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), haviam decorrido menos de 10 anos, aplica-se o prazo decenal previsto no novo Código.

7. Assim, consumou-se a prescrição da pretensão indenizatória, inexistindo fundamento jurídico para afastá-la sob o argumento de ausência de desapropriação formal.

8. Diante do insucesso do recurso, incide o art. 85, §11º, do CPC, majorando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional aplicável à ação de desapropriação indireta é de 10 anos, conforme o art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

2. O termo inicial do prazo prescricional é a data do ato do Poder Público que declara o imóvel de utilidade pública ou de interesse social.

3. Decorridos mais de 10 anos entre a declaração de utilidade pública e o ajuizamento da ação, configura-se a prescrição da pretensão indenizatória.

Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 550; CC/2002, arts. 1.238, parágrafo único, e 2.028; CPC, art. 85, §11º; Decreto-lei nº 3.365/1941, art. 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.757.352/SC (Tema 1.019), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12/2/2020, DJe 7/5/2020; STJ, REsp 752.813/SC, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, j. 23/8/2005, DJ 13/3/2006.